



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Roberto Gentile

Presidente rel.

Matilde Carpinella

Consigliere

Girolamo Porcelli

Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 4985 R.G.A.C. dell'anno 2014,
posta in decisione all'udienza del 4/11/2021 e vertente

TRA

Parte_1 , c.f. *C.F._1*

elettivamente domiciliato in VIA PIEMONTE 39 ROMA, presso lo studio
dell'avv. PANDOLFINI SIMONA c.f. *C.F._2* , dal quale è
difeso e rappresentato unitamente all'avv. FROIO GIUSEPPE, c.f.
C.F._3 , in forza di procura in atti;

Appellante

E

CP_1 , c.f. *C.F._4*

elettivamente domiciliata in VIA CERVETERI, 21 00183 ROMA, presso lo
studio dell'avv. GIUSTI LUCA, c.f. *C.F._5* , che la rappre-
senta e difende per mandato in atti;

Oggetto: restituzione somme

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, **CP_1** evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, **Parte_1** esponendo di essere stata coniugata con quest'ultimo e di essere stata intestataria di un conto in comune con il convenuto, dal quale quest'ultimo aveva prelevato un ingente importo nel 2009 dopo lo scioglimento della comunione legale in essere fra loro (2005).

Ricostruiti vari altri prelevamenti eseguiti dal **Pt_1** considerata la spontanea restituzione da parte di quest'ultimo della somma di euro 55.513,27 e detratti i prelevamenti effettuati da essa istante, la **CP_1** chiedeva che il convenuto fosse condannato alla restituzione della somma di euro 34.956,73. Si costituiva il convenuto limitandosi ad eccepire che l'attrice aveva preso in considerazione somme che non rientravano nella comunione dei beni, come quelle rinvenienti dal suo stipendio o ricevute per successione o donazione dai propri genitori.

Con la sentenza impugnata il Tribunale accoglieva la domanda dell'attrice condannando il **Pt_1** al pagamento della somma di euro 34.956,73.

Avverso la pronuncia di primo grado ha proposto appello l'originario convenuto con un unico motivo.

Si è costituita **CP_1** eccependo l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, chiedendone il rigetto.

La causa veniva introitata per la decisione e, successivamente, a seguito della sostituzione del relatore, veniva rimessa sul ruolo dopo il deposito degli scritti conclusionali.

Infine, all'udienza odierna, la causa è stata discussa oralmente e decisa contestualmente ex art. 281 sexies cpc.

L'appello va considerato in parte inammissibile e in parte infondato.

E' senza dubbio inammissibile per non avere l'appellante specificatamente

sottoposto a critica la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto tardive le eccezioni e le prospettazioni confluite nella seconda memoria ex art. 163 cpc depositata dal convenuto. Solo in quella sede, infatti, il *Pt_1* ha argomentato in ordine ad alcune movimentazioni contabili che, a suo dire, non potevano essere conteggiate ai fini della determinazione del *quantum* liquidato alla *CP_1* (gli assegni provenienti dal proprio genitore a titolo di donazione versati sul conto comune e la somma di euro 19.000,00 prelevata per l'acquisto dell'auto Mitsubishi in favore del padre quale contropartita per il godimento quinquennale da parte della coppia dell'immobile di proprietà di quest'ultimo).

Le stesse argomentazioni che il giudice di primo grado ha ritenuto tardive e inammissibili (in quanto successive alla fase processuale prevista per le integrazioni e le modificazioni delle domande e delle eccezioni) sono state riproposte pedissequamente in sede di impugnazione senza il minimo accenno alle ragioni che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenerle tempestive ed ammissibili.

L'appello è, poi, infondato quanto alla censura relativa alla diversa entità dell'apporto economico fornito dai due coniugi e confluito sul conto cointestato (stante la maggiore consistenza dello stipendio del *Pt_1* rispetto a quello della moglie)

La scelta di entrambi i coniugi di depositare sul conto cointestato i proventi delle rispettive attività lavorative anche dopo lo scioglimento della comunione dei beni va considerata un chiaro indice della volontà di entrambi di destinare le risorse comuni alla famiglia e della rinuncia del coniuge maggiormente patrimonializzato a godere in modo esclusivo dei propri redditi. L'opzione della cointestazione del conto ed i versamenti successivi da parte di entrambi vanno, quindi, ricondotti ad un accordo tacito fondato sull'*affectio coniugalis*, con la conseguenza che l'appropriazione di un ingente importo di denaro da parte di uno dei coniugi, senza alcuna giustificazione in ordine alla destinazione ad esigenze della famiglia, obbliga alla restituzione del *quantum* prelevato, e tanto ai fini della ricostituzione della provvista e della successiva divi-

sione in parti uguali del saldo attivo.

La sentenza di primo grado va, pertanto, confermata integralmente.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza.

Le stesse vanno liquidate in base allo scaglione corrispondente al valore della controversia, ai parametri medi ed applicando la tariffa 2014.

L'appellante è tenuto a corrispondere un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 4985 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- 2) Condanna *Parte_1* al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado da *CP_1* liquidandole in euro 9.515,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
- 3) Dichiarare che l'appellante è tenuto a corrispondere un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato

Così deciso in Roma il 04/11/2021

Il Presidente
Roberto Gentile